Soluciones Test – Tema 1 Anexo II
Ayuntamiento de Benicàssim

1. **B** — Definición legal de acto administrativo.
2. **B** — Distinción funcional entre acto (efectos concretos) y reglamento (norma general).
3. **C** — Clasificación como expresiones de juicio.
4. **B** — Clasificación como expresiones de conocimiento.
5. **C** — Clasificación como expresión de deseo.
6. **C** — El reglamento forma parte del ordenamiento jurídico normativo.
7. **B** — Las actuaciones materiales no son declaraciones jurídicas.
8. **C** — Decisiones políticas o de Gobierno.
9. **B** — Requisitos legales según el art. 34 de la Ley 39/2015.
10. **B** — Principio de legalidad y control judicial (art. 106.1 CE).
11. **B** — Concepto de Administración Pública según el art. 2.3 LPAC.
12. **C** — Concepto de competencia del art. 5 de la Ley 40/2015.
13. **B** — Criterios de competencia: materia, jerarquía y territorio.
14. **C** — Incompetencia material o territorial = Nulidad de pleno derecho (art. 47.1.b LPAC).
15. **C** — Incompetencia jerárquica = Anulabilidad.
16. **B** — Requisitos de investidura del titular del órgano.
17. **B** — Concepto de órgano administrativo.
18. **B** — Afecta al elemento subjetivo.
19. **B** — Contenido esencial indispensable para la existencia del acto.
20. **C** — Elementos accidentales: condición, término y modo.
21. **B** — El término señala el límite temporal de eficacia.
22. **B** — El modo o carga impuesta al beneficiario.
23. **B** — Contenido imposible = Nulidad de pleno derecho (art. 47.1.c LPAC).
24. **B** — Infracción penal = Nulidad de pleno derecho (art. 47.1.d LPAC).
25. **B** — El fin persigue el interés público fijado por la norma.
26. **B** — Exigencia de control judicial del fin (art. 106.1 CE).
27. **C** — Definición de desviación de poder.
28. **B** — Desviación de poder = Anulabilidad (art. 48.1 LPAC).
29. **B** — Forma de integración = procedimiento administrativo (art. 105.c CE).
30. **B** — Prescindir del procedimiento = Nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e LPAC).

31. **B** — Forma escrita y electrónica como regla general (art. 36 LPAC).
32. **B** — Constancia escrita firmada para actos verbales (art. 36 LPAC).
33. **B** — Defectos formales con indefensión o falta de requisitos = Anulabilidad (art. 48.2 LPAC).
34. **B** — Acto general dirigido a colectivos indeterminados.
35. **B** — Acto simple emanado de un solo órgano.
36. **B** — El órgano colegiado produce una voluntad única.
37. **B** — Acto constitutivo que crea una situación nueva.
38. **C** — Actos favorables o declarativos de derechos.
39. **B** — Irretroactividad de los actos de gravamen.
40. **B** — Actos mixtos o de doble efecto.
41. **B** — Actividad reglada predeterminada por la ley.
42. **B** — Fiscalización de elementos reglados y desviación de poder en actos discrecionales.
43. **B** — Actos definitivos o resoluciones.
44. **B** — Recurribilidad autónoma de actos de trámite cualificados (art. 112.1 LPAC).
45. **B** — Inadmisibilidad contra actos confirmatorios o reproductores (Ley 29/1998).
46. **B** — Concepto jurisprudencial de motivación.
47. **B** — Motivación *in aliunde* por incorporación de informes (art. 88.6 LPAC).
48. **B** — Supuestos obligatorios de motivación (art. 35 LPAC).
49. **B** — Motivación obligatoria en el ejercicio de potestades discrecionales (art. 35.1.i LPAC).
50. **B** — Motivación en procesos selectivos y de concurrencia competitiva (art. 35 LPAC).